

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1775/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ
จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ.เจือเจริญ

ผู้ร้อง

บริษัทไท้เซียงหล่ง จำกัด กับพวก

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอ.เจือเจริญ ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 56)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เพื่อขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบกิจการค้าเชือกกามมะพร้าวเชือกไถล่อนและเชือกอื่นๆเชือกไถล่อนขนาดต่าง ๆ ตามบัญชียึดทรัพย์ อันดับที่ 2,3,4 ที่โจทก์นำยึดอ้างว่าเป็นของจำเลยที่ 1 นั้น ความจริงทรัพย์ดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง อยู่ในสถานที่ประกอบการค้าของผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54,53)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 46)

คำสั่ง

คำร้องของผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

คำร้องของผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขาย
หรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างฎีกา

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ